

<제4장 근로시간 제4절 휴게시간>

I. 서설

- 휴게시간은 근로기준법이 근로자에게 근로시간 도중에 제공하는 휴식의 시간을 의미하며, 근로자의 건강 유지 및 노동력 재생산을 위한 필수적인 제도이다. 근로시간 규제만으로는 장시간 근로로 인한 피로를 충분히 해소할 수 없으므로, 근로의 계속 도중에 휴식을 취하게 함으로써 노동의 강도를 완화하고 산업재해를 예방하는 사회정책적 기능을 수행한다. 근로기준법은 휴게시간의 최소 길이를 법정하고, 이를 근로자의 자유이용에 맡김으로써 실질적인 휴식권을 보장하고 있다.

II. 휴게시간의 의의

- 휴게시간이란 근로시간 도중에 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어나 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는 시간을 말한다. 이는 근로시간과 대립되는 개념으로서, 근로자가 사용자의 지휘·명령으로부터 해방되어 사적인 용무를 보거나 휴식을 취할 수 있어야 한다. 휴게시간은 근로시간 중에 배치되며, 근로시간에 포함되지 않으므로, 원칙적으로 임금 지급되지 않는 무급 시간이다. 다만, 단체협약이나 취업규칙 등으로 휴게시간에 대해서도 임금을 지급하기로 정할 수는 있다. 만일 근로자가 휴게시간 중에도 사용자의 지휘·감독을 받고 있거나 업무 수행을 위한 대기 상태에 있다면, 그 시간은 실질적인 휴게시간이 아닌 근로시간으로 인정되어 임금(수당)이 지급되어야 한다.

III. 휴게시간의 내용

1. 휴게시간의 길이[근기법 제54조 제1항]

- 근로기준법 제54조 제1항은 근로시간이 일정 기준을 초과할 경우 사용자에게 휴게시간을 부여할 의무를 부과하고 있으며, 그 최소 길이는 다음과 같다. 이 기준은 최소한의 의무이며, 단체협약이나 취업규칙으로 이보다 긴 휴게시간을 부여할 수는 있다. 법정된 휴게시간을 부여하지 않은 사용자에게는 근로기준법 제110조 제1호에 따라 벌칙이 부과된다.

(1) 4시간 근로

- 4시간 근로 시 30분 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.

(2) 8시간 근로

- 8시간 근로 시 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.

2. 휴게시간의 부여방법

(1) 근로시간 도중의 부여

- 휴게시간은 근로시간 도중에 주어져야 한다. 근로의 시작 전이나 종료 후에 부여하는 것은 법이 정한 휴게시간 부여의 목적(계속 근로로 인한 피로 해소)에 반하므로 인정되지 않는다.

(2) 일제 휴식의 원칙과 예외

- 휴게시간은 원칙적으로 사업장의 모든 근로자에게 동시에 부여되어야 한다(일제 휴식의 원칙). 다만, 다음의 경우에는 일제 휴식을 적용하지 않을 수 있다.

① 사업 또는 업무의 성격상 일제 휴식을 줄 수 없는 경우

- 예컨대, 운수업, 판매업, 접객업, 보건업 등 공중의 편의를 도모하는 사업으로서 사업의 정상적인 운영을 위해 근로자 전체가 동시에 쉴 수 없는 경우이다.

② 근로자대표와의 서면 합의가 있는 경우

- 근로자대표와의 서면 합의를 통해 일제 휴식의 원칙을 적용하지 않을 수 있다.

(3) 분할 부여의 가능성

- 법정된 30분 또는 1시간의 휴게시간을 반드시 연속하여 부여해야 하는지에 대해 근로기준법은 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 통상적으로 휴게시간의 목적(피로 해소)을 해치지 않는 범위 내에서 적절히 분할하여 부여하는 것은 가능하다고 해석된다. 다만, 지나치게 짧은 시간(예 : 5분씩 6회)으로 분할하는 것은 근로자의 자유로운 이용을 저해할 수 있으므로 허용되지 않는다.

IV. 자유이용의 원칙

1. 의의

- 근로기준법 제54조 제2항은 휴게시간을 근로자가 자유롭게 이용할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 휴게시간이 실질적인 휴식 시간으로서의 기능을 할 수 있도록 보장하는 핵심 원칙이다. 근로자는 이 시간 동안 사용자의 구속이나 지휘·감독으로부터 완전히 벗어나 자유로이 활동할 수 있으며, 사적인 용무, 식사, 수면 등 어떠한 행동을 하든 사용자는 이에 간섭할 수 없다.

2. 자유이용의 한계

- 휴게시간 중의 자유이용 원칙은 절대적인 것이 아니며, 사업장의 규율과 질서 유지, 안전 확보 등 합리적인 범위 내에서 제한될 수 있다. 판례는 휴게시간을 자유롭게 이용할 수 있도록 보장해야 하지만, 사업장 내에서 질서유지나 안전을 위한 제한은 허용된다고 보고 있다.

(1) 사업장 내 질서 유지

- 사용자는 취업규칙 등을 통해 휴게시간 중에도 사업장 내에서 음주, 도박 등 풍기를 문란하게 하거나 다른 근로자에게 피해를 주는 행위를 금지할 수 있다.

(2) 시설 관리 및 보안

- 휴게시간 중 사업장 내 시설 이용에 필요한 최소한의 통제(예 : 시설 출입 통제, 안전 관련 지시)는 정당화될 수 있다.

(3) 근로의무의 불이행

- 휴게시간에 근로자가 사업장 밖으로 외출하여 근로의무의 이행에 지장을 초래하거나, 다음 근로시간에 복귀하지 못할 정도로 먼 곳으로 이탈하는 행위 등은 징계사유가 될 수 있다.

3. 휴게시간 중의 조합활동·정치활동

- 휴게시간은 근로자의 자유로운 시간 이용이 보장되는 만큼, 이 시간에 이루어지는 노동조합 활동이나 정치 활동 등도 원칙적으로 허용된다. 다만, 이러한 활동이 사업장 내의 질서나 시설 관리에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 사용자가 정당한 범위 내에서 이를 제한할 수 있다. 예를 들어, 소음 등으로 다른 근로자들의 휴식을 방해하거나, 업무 시설을 훼손할 위험이 있는 활동 등은 제한 대상이 될 수 있다.

V. 적용제외[근기법 제63조]

- 근로기준법 제54조의 휴게시간 규정은 모든 근로자에게 적용되는 것이 원칙이나, 일부 근로자에 대해서는 적용이 제외된다. 이는 이들 근로자의 업무 특성상 근로시간 규정을 그대로 적용하기가 곤란하거나 부적절하기 때문이다.

1. 토지·건물 등의 관리 업무에 종사하는 근로자

- 사업의 종류에 관계없이 감시·단속적 근로자로서 고용노동부장관의 승인을 받은 자에 대해서는 휴게시간 규정이 적용되지 않는다.

2. 농업 및 축산물 관련 종사자

- 농림, 축산, 수산 사업에 종사하는 근로자는 업무 특성상 계절적, 시간적 제약이 크므로 휴게시간 규정이 적용되지 않는다. 다만, 이들에게도 근로시간, 휴일, 휴가 등에 관한 다른 규정은 적용될 수 있으며, 이들 제외 대상자라 할지라도 실질적인 휴식 기회가 보장되어야 한다는 원칙은 유지된다.

VI. 결론

- 휴게시간은 근로자의 건강과 안전을 확보하고, 장시간 근로로 인한 피로를 회복하게 하여 생산성을 유지·향상시키는 중요한 법적 장치이다. 근로기준법은 근로시간에 따른 최소 휴게시간을 의무화하고, 자유이용의 원칙을 통해 실질적인 휴식권을 보장한다. 사용자는 휴게시간의 최소 기준을 준수하고, 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 벗어나 온전히 자유롭게 시간을 활용할 수 있도록 보장할 의무가 있다. 이러한 휴식권의 보장은 근로조건의 최저 기준을 정립하고 인간다운 노동 환경을 구축하려는 근로기준법의 목적 달성에 기여한다.